

국립과학수사연구원예규

국립과학수사연구원 계약심의위원회 운영 규정 제정예규안

기 관 명 (부 서 명)	국립과학수사연구원 (행정지원과)
연 월 일	2025. 08. 13.

1. 제정이유

「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」 개정(시행 2025. 4. 22.)에 따라 계약심의위원회 설치가 의무화되어, 국가계약업무의 투명성 제고 및 계약과 관련한 중요한 사항을 심의하기 위한 국립과학수사연구원 계약심의위원회를 구성·운영하는 데에 필요한 사항을 정하기 위함

2. 주요내용

가. 계약심의위원회의 기능(제2조)

- 1) 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」 등 계약 관련 법령에서 위원회를 거치도록 한 사항, 발주기관이 계약과 관련하여 질의한 사항, 입찰참가자 또는 계약상대자가 질의하거나 시정을 요구한 사항 등을 심의·의결함

나. 계약심의위원회의 위원 구성에 관한 사항(제3조)

- 1) 위원장(행정지원과장)을 포함한 10인 이내의 위원으로 구성되며, 내부위원은 각 부서의 과장·실장 중 위원장이 지명하는 사람, 외부위원은 계약분야에 관한 전문지식과 경험이 풍부한 전문가 중에서 국립과학수사연구원장이 위촉한 사람으로 구성함

다. 계약심의위원회의 의결 방식에 관한 사항(제7조)

- 1) 위원장을 포함한 재적위원의 과반수 출석, 출석위원의 과반수 찬성으로 의결함

3. 참고사항

가. 관계법령

1) 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」

제94조(계약심의위원회의 설치) ① 각 중앙관서의 장 또는 그 소속 기관의 장은 물품·공사·용역 등 다음 각 호의 사항에 관한 자문에 응하도록 하기 위하여 계약심의위원회를 설치·운영해야 한다.

1. 발주기관이 입찰참가자자격요건, 부정당업자의 입찰참가자격 제한, 그 밖에 계약과 관련하여 질의한 사항

2. 입찰참가자 또는 계약상대자가 입찰, 계약체결 및 계약이행과 관련하여 질의하거나 시정을 요구한 사항

3. 제113조제4항에 따른 이의제기에 관한 사항

2) 「행정안전부 계약심의위원회 규정」

제7조(심의요구) ② 소속기관의 장은 별도의 심의회를 구성·운영한다.

다만, 소관 사업과 관련하여 본부의 승인이 필요한 경우에는 본부 심의회에 심의요청을 할 수 있다.

나. 예산조치 : 별도조치 필요 없음

다. 합 의 : 해당기관 없음

라. 기 타 : (1) 제정안 전문 : 별첨

(2) 별지 서식 : 별첨

국립과학수사연구원 계약심의위원회 운영 규정 제정예규안

제1조(목적) 이 규정은 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」 제94조 및 「행정안전부 계약심의위원회 규정」 제7조제2항에 따라 국립과학수사연구원장이 수행하는 국가계약업무의 투명성 제고 및 계약과 관련한 중요사항을 심의하기 위하여 국립과학수사연구원에 계약심의위원회(이하 "위원회"라 한다)를 구성·운영하는 데 필요한 사항을 규정함을 목적으로 한다.

제2조(기능) 위원회는 다음 각 호의 사항을 심의 및 의결한다.

1. 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」 등 계약 관련 법령에서 위원회를 거치도록 한 사항
2. 계약과 관련한 진정, 건의, 질의, 시정요구 또는 이의신청 등 민원 중 특별한 것으로서 그 내용이 중대하고 심각한 경우
3. 계약불이행 및 계약해제(해지)에 따른 제반조치(제재기간 등)의 결정에 관한 사항 중 위원회의 심의가 필요한 경우
4. 부정당업자의 입찰참가자격 제한 및 과징금 부과에 관한 사항
5. 기타 국가계약업무의 효율적 운영을 위하여 위원장이 필요하다고 인정하는 경우

제3조(구성) ① 위원회는 위원장 1명을 포함하여 5명 이상의 위원으로

성별을 고려하여 구성한다.

② 위원장은 행정지원과장으로 한다.

③ 위원은 내부위원과 외부위원으로 구성하되, 다음 각 호의 사람으로 한다.

1. 내부위원은 위원장이 지정한 실·과장급 공무원으로 구성

2. 외부위원은 국립과학수사연구원장(이하 "원장"이라 한다)이 위촉한 계약분야 지식이 풍부한 전문가로 구성

④ 외부위원은 최대 5명까지 위촉할 수 있으며, 임기는 2년으로 하고 1회에 한정하여 연임할 수 있다. 다만, 결원에 따라 새로 위촉되는 민간위원의 임기는 전임위원 임기의 남은 기간으로 한다.

⑤ 위원회의 사무처리를 위하여 간사 1명 및 서기 1명을 두며, 간사는 행정지원과 경리팀장(계약담당사무관)으로 하고, 서기는 계약업무담당자(계약담당주무관)로 한다.

제4조(위원의 해촉) 원장은 위원이 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 해당 위원을 임기 중에도 해촉할 수 있다.

1. 심신쇠약으로 인하여 직무를 수행할 수 없게 된 경우

2. 금고 이상의 형의 선고를 받거나 직무와 관련된 비위사실이 있는 경우

3. 직무태만, 품위손상이나 그 밖의 사유로 인하여 위원으로 적합하지 아니하다고 인정되는 경우

4. 위원 스스로 직무를 수행하는 것이 곤란하다고 의사를 밝힌 경우

제5조(위원의 제척·기피·회피) ① 위원은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 해당 사안의 심의·의결에서 제척된다.

1. 위원 또는 위원과 「민법」 제777조에 따른 친족 관계에 있거나 있었던 자가 당해 사안의 직접적 이해당사자 또는 직접적 이해단체의 대표자이거나 대표자이었던 경우

2. 위원이 당해 사안의 직접적 이해단체에 소속되어 있는 경우

3. 위원이 당해 사안과 관련하여 직접적 이해당사자 또는 직접적 이해단체의 비용으로 연구·조사·자료수집·발표 등 이와 유사한 업무를 수행하고 있거나 최근 1년 이내에 수행한 경우

② 당해 사안의 관계공무원 또는 이해당사자는 위원에게 공정을 기대하기 어려운 특별한 사정이 있는 경우에는 위원장에게 기피신청을 할 수 있으며, 위원장은 기피여부를 결정한다.

③ 위원이 공정한 심의를 하기 어려운 사정이 있는 때에는 해당 사안에 대하여 심의·의결을 회피할 수 있다.

④ 제2항 및 제3항에 따른 기피·회피 신청을 하고자 하는 때에는 별지 제2호서식에 따른 신청서를 작성하여 위원장에게 제출하여야 한다.

제6조(위원장의 직무) ① 위원장은 위원회를 대표하며, 위원회의 업무를 총괄한다.

② 위원장이 부득이한 사유로 직무를 수행할 수 없는 경우에는 제3조 제3항에 따라 구성된 내부위원이 직제 순서에 따라 그 직무를 대행한다.

제7조(운영) ① 제2조에 따라 위원회의 심의를 요청하는 부서장은 별지 제1호의 서식에 따른 안건을 작성하고 관련 서류를 첨부하여 위원장에게 제출하여야 한다.

② 위원장은 회의 개최 1일 전까지 개최 목적에 관한 사항을 각 위원에게 서면 등으로 통지하고 위원회를 소집하여야 한다.

③ 회의는 위원장을 포함한 재적위원 과반수의 출석으로 개의하고, 출석위원 과반수의 찬성으로 의결한다. 다만, 가부동수인 경우에는 부결로 처리한다.

④ 위원장은 위원회 심의 결과를 요청부서에 통보하여야 한다.

⑤ 긴급한 사정이나 그 밖의 부득이한 사유로 위원회를 개최할 수 없는 경우에는 서면심의로 갈음할 수 있다.

제8조(자료의 요청 및 의견청취) ① 위원회는 안건의 심사를 위하여 필요하다고 인정하는 경우 관계부서에 필요한 자료의 제출을 요구하거나 관계자의 의견을 들을 수 있으며 현장조사를 할 수 있다.

② 위원회에서 전문적인 판단을 필요로 하는 안건을 심의할 때에는 해당 분야의 전문가를 초빙하여 의견을 청취하거나 자문을 받을 수 있다.

③ 위원회는 면밀한 심사 및 사실관계 확인을 위하여 필요하다고 인정되는 경우 이해관계인(제재 대상업체 등을 말한다)을 참석시켜 의견을 청취할 수 있다.

제9조(수당) 외부위원 및 제8조제2항에 따른 관계전문가에 대한 수당은

예산 및 기금운용계획 집행지침에 따라 예산의 범위 내에서 지급할 수 있다.

제10조(비밀유지의무 및 청렴서약) ① 위원은 위원회 활동과 관련하여 알게 된 정보나 비밀을 누설하거나 이를 위원회 업무 수행 이외의 목적을 위하여 사용하여서는 아니 된다.

② 제1항에도 불구하고 「부패방지 및 국민권익위원회의 설치와 운영에 관한 법률」 및 「공익신고자 보호법」에 근거한 부패행위 신고 및 공익신고의 경우 비밀유지의무를 위반하지 않은 것으로 본다.

③ 위원으로 위촉된 경우에는 별지 제3호서식에 따른 비밀유지 및 반부패 청렴서약서를 제출하여야 한다.

제11조(기타사항) 이 규정에서 정한 사항 외의 위원회의 운영에 관하여 필요한 사항은 위원회의 의결을 거쳐 위원장이 정한다.

제12조(재검토 기한) 원장은 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」에 따라 이 예규에 대하여 2026년 1월 1일을 기준으로 매 3년이 되는 시점(매 3년째의 12월 31일까지를 말한다)마다 그 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 하여야 한다.

부 칙

이 규정은 2025년 08월 18일부터 시행한다.